



Resolución Directoral Nº 00002564 2025

Tocache, 09 OCT 2025

VISTO, Memorando Nº 1014-2025-GRSM/DRE-UGELT/D de fecha 3 de octubre del 2025, en el que autoriza realizar los actos correspondientes para dar cumplimiento a la sentencia por mandato judicial, recaída en el Expediente Judicial Nº 0257-2017-0-2209-JM-CI-01, a favor de **JEFFERSON PEREZ SANTISTEBAN** con documento de identidad Nº 01017971, y demás documentos que obran en el Expediente Judicial, en un total de Noventa y Cuatro (94) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Nº 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley Nº 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Con la aplicación del Decreto Urgencia Nº 088-2001 en el Gobierno Regional de San Martín, dispone otorgar un fondo de estímulo a los trabajadores que se cancelaría a o través del CAFAE; asimismo, el Gobierno Regional de San Martín emitió la Directiva General Nº 004-2005-GRSM/GRPP-AT para dar cumplimiento al referido Decreto de Urgencia y, luego, emitió la Resolución Ejecutiva Regional Nº 264-2007-GRSM/PGR, del 28 de marzo del 2007, siendo que ésta última resolución administrativa el Gobierno Regional de San Martín no incluyó a todos los trabajadores para que recibieran el referido estímulo económico, a consecuencia de ello, se inició un proceso judicial que derivó en la Resolución Ejecutiva Regional Nº 213-2013-GRSM/PGR, del 15 de marzo de 2013, que autorizó al Procurador a allanarse a la demanda, entre otras cosas por lo siguiente: a) Las disposiciones de la Directiva General Nº 004-2005-GRSM/GRPP-AT, alcanzaban al personal activo, nombrado y contratado; b) No había razón



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002564 2025

alguna para que los trabajadores que se encontraran en plazas de las sedes administrativas del sector Educación, fueran excluidos de dicho beneficio; y, c] El artículo 4º del Decreto Legislativo N° 276 prescribe que la carrera administrativa se rige por el principio de igualdad de oportunidades. Que, en ese contexto de ideas, prevalece -el derecho a la igualdad prevista en el artículo 2.2 de la Constitución Política del Estado que consagra el derecho a la igualdad. Se trata —como ha señalado el Tribunal Constitucional- de principio fundante del Estado Social y Democrático de Derecho y una exigencia "a ser tratado de igual modo a quienes se encuentran en una idéntica situación ". Tal derecho presenta dos facetas: igualdad ante la ley e igualdad en la ley, según se refiera a la necesidad que la norma se aplique a todos los que se encuentren en la situación descrita en el supuesto de la norma o al impedimento que un mismo órgano modifique arbitraria y sustancialmente el sentido de sus decisiones en casos similares. [Exp. N° 0048-2004PI/TC, fundamento 60].

Que, en el caso concreto, el Gobierno Regional de San Martín, ha señalado que no hay razón para excluir de los beneficios del Decreto de Urgencia N° 088-2001 a los trabajadores del sector de Educación -como es de advertirse de los actuados se colige que la parte actora Jefferson Pérez Santisteban, es personal administrativo contratada bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo 276 y su Reglamento, aprobado mediante Decreto Supremo N° 005-90-PCM, situación que no ha sido negada; no habiendo razón que justifique su exclusión de los beneficios solicitados, pues la propia demandada es quien ha sostenido en la Resolución N° 213-2012-GRSM/PGR o que "la afirmación que la Dirección de Educación tiene un régimen especial es absolutamente errada, ya que los trabajadores que se encuentran en la plaza de las Sedes Administrativas del sector de Educación están dentro del régimen laboral del mencionado Decreto Legislativo, por consiguiente tienen las mismas condiciones que los trabajadores de las Direcciones Regionales que han sido considerados dentro de la directiva en cuestión " [Refiriéndose a la Directiva N° 004-2005-GRSM/GRPP-AT que otorga el derecho]. Sin embargo, pese a ello, la accionante no ha sido considerada como beneficiaria del Incentivo Laboral regulado por la Directiva General N° 004-2005GRSM/GRPP-AT-Procedimientos para la Aplicación del Incentivo Laboral en la Sede Central y Oficinas Zonales del Gobierno Regional de San Martín, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 788-2005-GRSM/PGR, modificada mediante Resolución Ejecutiva Regional N° 264-2007-GRSM/PGR. Lo que se concluye, no otorgar dicho beneficio a la actora constituida por don Jefferson Pérez Santisteban, constituye un acto incompatible con el artículo 2.2 de la Constitución Política del Estado y con las propias resoluciones del Gobierno Regional de San Martín, conforme así lo ha señalado el máximo intérprete de la Constitución en la CASACION N° 18721-2017-SAN MARTIN, Considerando Sétimo; siendo así que las decisiones administrativas impugnadas, han incurrido en la causal de nulidad prevista en el artículo 10.1 de la Ley 27444; por lo que debe declararse su nulidad, debiendo consecuentemente confirmarse la sentencia recurrida.





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 00002564 2025

Que, el accionante **JEFFERSON PEREZ SANTISTEBAN**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° **00257-2017-0-2209-JM-CI-01**; siendo así, mediante Resolución N° 06 de fecha 10 de febrero de 2021, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache, resolvió declarar FUNDADA la demanda y en consecuencia NIJLA en parte la Resolución directoral regional N° **0371-2017-GRSM/DRE**; y ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa, disponiendo la inclusión del demandante en la Directiva General N° **004-2005-GRSM/GRPP**, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 788-2005-GRSM/PGR, y modificada por la Resolución Ejecutiva Regional N° **264-2007-GRSM/PGR**, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto, debiendo incorporarse los montos de dicho incentivo en la planilla y las boletas de pago de remuneraciones del recurrente mientras preste servicios en la entidad demandada, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada — Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 09 de fecha 13 de agosto de 2021, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 16 de febrero de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache:



Que, mediante Resolución Directoral Regional N° **0335-2024-GRSM/DRE** de fecha 9 de febrero del 2024, RECONOCE POR MANDATO JUDICIAL, recaído en el expediente N° **00257-20170-2209-JM-CI-01**, a favor de **JEFFERSON PEREZ SANTISTEBAN**, la inclusión del demandante en la Directiva General N° **004-2005-GRSM/GRPP**, aprobada por Resolución Ejecutiva Regional N° 7882005-GRSM/PGR, y modificada por la Resolución Ejecutiva Regional N: 264-207GRSM/PGR, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto, debiendo incorporarse los montos de dicho incentivo en la planilla y las boletas de pago de remuneraciones del recurrente mientras preste servicios en la entidad demandada, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos: siendo FUNDADA la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 06 de fecha 10 de febrero de 2021; y REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 10 de fecha 16 de febrero de 2022, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache. **AUTORIZAR** a la Oficina de Administración de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 06.



Que, con **Nota Informativa N° 041-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ** de fecha 3 de abril del 2024, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° **00257-2017-0-2209-JM-CI-01**, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su*



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N°00002564 2025

contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala".

Mediante informe N° 123-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS de fecha 29 de setiembre del 2025, emitido por el Equipo de liquidaciones de la UGEL-T, conteniendo el cálculo por concepto de reintegro de Incentivo laboral por el monto de **Dos mil seiscientos ochenta con 00/100 soles (S/ 2,680.00)** e Intereses Legales la suma de **Quinientos veintisiete con 35/100 sole (S/ 527.35)** haciendo un total de **Tres mil doscientos siete con 35/100 soles (S/ 3,207.35)**.

Que, en ese sentido y a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por concepto de incentivo laboral el cálculo contenido en el Informe N° 123-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS de fecha 29 de setiembre del 2025, ello en atención a lo dispuesto en el artículo 4° del TUO de la Ley Orgánica del Poder Judicial, D.S. N° 017-93-JUS.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL, a favor de **JEFFERSON PEREZ SANTISTEBAN** con documento de identidad N° 01017971, recaídos en el expediente judicial N° 00257-2017-0-2209-JM-C1-01, el pago por concepto de reintegro de Incentivo Laboral, **En el periodo, desde abril a diciembre 2016, y desde febrero a diciembre 2017**, monto de **Dos mil seiscientos ochenta con 00/100 soles (S/ 2,680.00)** e Intereses Legales la suma de **Quinientos veintisiete con 35/100 sole (S/ 527.35)** haciendo un total de **Tres mil doscientos siete con 35/100 soles (S/ 3,207.35)**. Ello en observancia del análisis del Informe N° 123-2025-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS de fecha 29 de setiembre del 2025.

NOMBRE Y APELLIDOS	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO	INTERESE LEGALES	TOTAL
JEFFERSON PEREZ SANTISTEBAN	N° 00257-2017-0-2209-JM-C1-01	S/ 2,680.00	S/ 527.35	S/ 3,207.35



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral Nº 00002564 2025



ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

ARTÍCULO TERCERO. - PUBLICAR, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. RONI CORAL VARGAS

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTION EDUCATIVA LOCAL Tocache

RCV/DUGEL
EATR/JA
GTR/R-GRRHH